

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7948/2538

นาย พีระ บุญศิริคำชัย
นาง ภาศิริ ตั้งโฆษิต กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 921, มาตรา 967, มาตรา 989, มาตรา 1007 วรรคหนึ่ง
ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 177 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องกล่าวอ้างว่าจำเลยที่ 3 เป็นผู้ลงลายมือชื่อสลักหลังเช็คพิพาท จำเลยที่ 3 ยื่นคำให้การปฏิเสธในข้อ 1ว่า ไม่เคยลงลายมือชื่อสลักหลังเช็คพิพาท ลายมือชื่อดังกล่าวเป็นลายมือชื่อปลอม แต่ในข้อ 2 กลับปฏิเสธว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่สั่งจ่ายในเช็คพิพาทซึ่งเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อสำคัญโดยไม่มีการแจ้งให้จำเลยที่ 3 ในฐานะผู้สลักหลังเช็คก่อน เมื่อจำเลยที่ 3 ไม่ให้ความยินยอมด้วย จำเลยที่ 3 จึงหลุดพ้นความรับผิดชอบ ดังนั้นเป็นการยอมรับว่าจำเลยที่ 3 เป็นคู่สัญญาในเช็คพิพาทในฐานะผู้สลักหลัง และคำให้การของจำเลยที่ 3 ในข้อ 1 และข้อ 2 จึงขัดแย้งกันไม่ทราบจำเลยที่ 3 ปฏิเสธหรือรับตามข้ออ้างของโจทก์ดังกล่าวถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 3 ได้ยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์โดยชัดแจ้ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 177 วรรคสอง จึงไม่มีประเด็นนำสืบตามข้อต่อสู้ของจำเลยที่ 3 แต่คำให้การของจำเลยที่ 3 เป็นที่เข้าใจได้ว่าจำเลยที่ 3 ให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์โดยสิ้นเชิง คดีจึงยังมีประเด็นข้อพิพาท ที่โจทก์ยังต้องนำสืบให้ได้ความตามฟ้องจึงจะชนะคดีได้ จำเลยที่ 3 ได้ทราบหรือยินยอมในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันที่สั่งจ่ายในขณะลงลายมือชื่อสลักหลังเช็คพิพาทแล้วเช็คพิพาทจึงไม่เสียไปและใช้ได้กับจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้สลักหลัง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 1007 วรรคหนึ่งจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้สละหลังเช็คผู้ถือ ต้องร่วมกับผู้
สั่งจ่ายรับผิดชอบโจทก์ผู้ทรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 921,967
ประกอบมาตรา 989

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด
สาขาปราสาทสุรินทร์ หมายเลข 0100851 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2535 จำนวนเงิน
600,000 บาท มีจำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อสั่งจ่าย จำเลยที่ 2 และที่ 3 ลงลายมือชื่อ
สละหลังเป็นการอาวัลการชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2535
โจทก์นำเช็คดังกล่าวไปเรียกเก็บเงินจากธนาคาร แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่าย
เงิน โดยให้เหตุผลว่า "โปรดติดต่อผู้สั่งจ่าย" โจทก์ติดต่อทวงถามแล้ว จำเลยที่ 1 เพิก
เฉย จำเลยที่ 2 ติดต่อกไม่ได้และจำเลยที่ 3 ปฏิเสธ จำเลยทั้งสามต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ในต้นเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธ
การจ่ายเงินจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 4,489.72 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกัน
ชำระเงินจำนวน 604,489.72 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้น
เงิน 600,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสามจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ไม่เคยสละหลังเช็คพิพาทตามฟ้อง ลายมือชื่อ
ของจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้สละหลังเช็คพิพาทเป็นลายมือชื่อปลอม จำเลยที่ 3 ไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อโจทก์ เช็คพิพาทมีการแก้ไขวันที่ลงในเช็คเป็นการแก้ไขสิ่งที่เป็นสาระ
สำคัญของตัวเงิน โดยโจทก์และจำเลยที่ 1 ไม่ได้รับความยินยอมจากจำเลยที่ 3 และ

จำเลยที่ 3 ไม่ทราบถึงการแก้ไขดังกล่าวจำเลยที่ 3 จึงหลุดพ้นความรับผิดชอบตามเช็ค
พิพาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 600,000 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 10 มีนาคม 2535 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องไม่เกิน 4,489.72 บาท

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า คำให้การของจำเลยที่ 3 ขัดกันเอง ไม่ขัดแย้ง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง ไม่เป็นการ
ปฏิเสธฟ้องโจทก์ คดีสำหรับจำเลยที่ 3 จึงฟังข้อเท็จจริงได้ตามฟ้อง โดยไม่ต้องสืบ
พยาน ไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของจำเลยที่ 3 ต่อไป พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงตามฟ้องโดยจำเลยที่ 1 ที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ
และขาดนัดพิจารณารับฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 ได้ออกเช็คพิพาทตามเอกสารหมาย
จ.1 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2535 สั่งจ่ายเงินจำนวน 600,000 บาท ชำระหนี้แก่โจทก์
โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้สลักหลัง เมื่อถึงกำหนดชำระเงิน โจทก์นำเช็คพิพาทไปเรียกเก็บ
เงิน ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน คดีมีปัญหาในชั้นฎีกาประการแรกว่า คำ
ให้การของจำเลยที่ 3 ขัดกันหรือไม่พิเคราะห์แล้ว โจทก์ฟ้องกล่าวอ้างว่าจำเลยที่ 3
เป็นผู้ลงลายมือชื่อสลักหลังเช็คพิพาทเอกสารหมาย จ.1 ในชั้นยื่นคำให้การจำเลยที่
3 ให้การปฏิเสธในข้อ 1 ว่า ไม่เคยลงลายมือชื่อสลักหลังเช็คพิพาท ลายมือชื่อ
ดังกล่าวเป็นลายมือชื่อปลอมแต่ในข้อ 2 กลับปฏิเสธว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่สั่ง
จ่ายในเช็คพิพาทซึ่งเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อสำคัญ โดยไม่มีการแจ้งให้

จำเลยที่ 3 ทราบ ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องแจ้งขอความยินยอมจาก จำเลยที่ 3 ในฐานะผู้สละหลังเช็คก่อนเมื่อจำเลยที่ 3 ไม่ให้ความยินยอมด้วย จำเลย ที่ 3 จึงหลุดพ้นความรับผิด อันเป็นการยอมรับว่าจำเลยที่ 3 เป็นคู่สัญญาในเช็ค พิพาทฐานะผู้สละหลังแต่อ้างเหตุว่าจำเลยที่ 3 ไม่ได้ยินยอมด้วยกับการแก้ไข เปลี่ยนแปลงในข้อสำคัญของเช็คพิพาท เช็คพิพาทจึงใช้กับจำเลยที่ 3 ไม่ได้ คำ ให้การของจำเลยที่ 3 ในข้อ 1 และข้อ 2 จึงขัดแย้งกัน ไม่ทราบว่าจำเลยที่ 3 ปฏิเสธ หรือรับตามข้ออ้างของโจทก์ดังกล่าว ถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 3 ได้ยอมรับหรือปฏิเสธข้อ อ้างของโจทก์โดยขัดแจ้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง จึงไม่มีประเด็นนำสืบตามข้อต่อสู้ของจำเลยที่ 3 ฎีกาจำเลยที่ 3 ข้อนี้ฟัง ไม่ขึ้น อย่างไรก็ตามคำให้การของจำเลยที่ 3 เป็นที่เข้าใจได้ว่าจำเลยที่ 3 ให้การ ปฏิเสธฟ้องโจทก์โดยสิ้นเชิง คดียังมีประเด็นข้อพิพาทโจทก์ยังต้องนำสืบให้ได้ความ ตามฟ้องจึงจะชนะคดีได้แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จะยังมีได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงตามพ ยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบ ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไป ให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาใหม่ และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่า จำเลยที่ 3 เป็น ผู้ลงลายมือชื่อสละหลังเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข จ.1 ส่วนปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ที่ว่าเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข จ.1 มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่สั่งจ่าย จากเดิมวัน ที่ 1 กันยายน 2534 เป็นวันที่ 1 มีนาคม 2535 โดยจำเลยที่ 3 ไม่ทราบและไม่ได้รับ ความยินยอมจากจำเลยที่ 3 นั้น ฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 ได้ทราบหรือได้ยินยอมด้วยใน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่สั่งจ่าย และในขณะที่ลงลายมือชื่อสละหลังเช็คพิพาทแล้ว เช็คพิพาทดังกล่าวจึงไม่เสียไปและใช้ได้กับจำเลยที่ 3 ในฐานะเป็นผู้สละหลัง ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1007 วรรคหนึ่ง เมื่อธนาคารตามเช็ค ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพิพาท จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้สละหลังเช็คพิพาทซึ่งเป็นเช็ค ผู้ถือ จึงต้องร่วมรับผิดกับผู้สั่งจ่ายต่อโจทก์ผู้ทรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พินิชย์ มาตรา 921, 967 ประกอบมาตรา 989

พิพาทภายใน

(ปรีชา เณริณวิชัย-ไพโรจน์ คำอ่อน-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>